나비웹 변리사 컨소시엄 참여 제안서 (초안)

대상: 특허법인 · 개인 변리사 사무소(특허사무소) · 변리사 합동사무소

2026-10-18 · 나비 개발자 대표 도영민 · hondi.net

> **초안 안내** 본 문건은 **초안**이며, **예고 없이 변경될 수 있습니다.** 컨소시엄 참여자(개인·법인)가 확정된 후에 **정식 문서를 확정**합니다. 정식 문서가 확정되기 전에는 이 문건의 어떤 내용도 확정된 약속이 아닙니다.
>
> 협약과 법인 구조의 구체적인 내용은 법률·회계 검토와 직역 단체 협의를 거쳐 확정하며, 확정되지 않은 항목은 "미확정"으로 표시했습니다. **이 제안에는 출자금이 따르므로, 특히 7장(출자·수입·로열티)과 8장(투자 위험)을 먼저 읽어 주십시오.** 말미의 17장(면책 조항)도 함께 확인해 주십시오.

---

1. 제안 요약

변리사 여러분께, 나비웹 기반 변리사 보조 AI(변리사 SP) 서비스를 함께 출자해 보급하는 **컨소시엄**에 참여하실 것을 제안드립니다.

- **무엇을 하나요**: 참여 사무소들이 자본금을 출자해 **주식회사 형태의 컨소시엄 법인(가칭)** 을 설립합니다. 법인은 변리사 보조 AI(변리사 SP) 서비스를 기존 변리사와 사무직원에게 소프트웨어(SaaS)로 보급해 수입을 올리고, **나비웹에 AI 모델 이용료 또는 로열티를 지급**합니다.
- **특이 사항**: 법인은 납입된 출자금으로 **1년치 추정 로열티를 나비웹에 선지급**하며, 이 금액은 나비웹의 **국산 LLM 서버 구축 비용 중 일부**로 쓰입니다. 선지급액은 사실상 사업 초기에 나비웹의 인프라 구축을 함께 부담하는 성격이므로 8장에서 위험과 보호 장치를 자세히 설명합니다.
- **달라지지 않는 것**: 출원·등록 가능성의 판단, 명세서·청구항·도면의 확정, 출원서·의견서·보정서의 승인, 대리, 상담, 그리고 모든 제출과 수수료 납부의 **최종 승인**은

모두 **참여 사무소의 변리사가 자기 이름과 책임으로** 합니다. AI는 판단·서명·날인·대리를 하지 않으며, 제출과 수수료 납부는 변리사가 최종 승인한 서류에 한해 실행됩니다(실행 방식은 13장 참고). 컨소시엄 법인은 **변리사 업무를 수행하지 않으며**, 변리사 업무로 오인될 표시·광고를 하지 않습니다.

- **요청드리는 것**: ① 출자 참여 검토, ② 법인 지배구조와 이용 기준 제정에 의견 제시, ③ (선택) 동료 변리사에게 사용 경험 공유.

---

2. 나비와 나비웹

나비(NAVI)는 "나만의 AI 비서"이고, 나비웹(naviweb)은 그 나비들이 모여 사람·AI와 소통하는 메신저형 플랫폼입니다. 이용자는 대화창에서 요청하고, 나비가 업무를 진행합니다.

- 이용자의 정보는 **본인의 데이터 금고(PDV)에만 저장되고 서버에는 저장되지 않습니다.**
- 광고 없는 비영리 구조이며, 소스코드는 GPL v3.0으로 공개되어 있습니다.
- 나비의 AI는 A.X 4.0을 바탕으로 분야별로 나눈 소형 모델을 골라 쓰는 방식(MoTE)이며, 해외 LLM으로 이용자 정보가 이전되지 않도록 국산 자체 모델 체계를 만드는 중입니다. 이 제안의 서버 구축 비용 분담은 이 체계에 쓰입니다.
- 전문가용 업무 보조 AI는 직업군 63개, 세부 분야까지 140여 개 페이지로 구성되어 있고, 그중 **변리사 보조 AI(변리사 SP)**가 이번 제안의 대상입니다.
- 변리사 SP는 변호사 업무에 쓰는 K-Law v15.1과 같은 방식으로 설계되어 변리사 업무의 상당 부분을 보조합니다. 의뢰인과의 대화로 출원·등록 가능성을 검토하고, 특허 명세서·도면·청구항과 상표권 출원 서류를 작성하며, 제출과 수수료 납부 절차까지 수행하도록 설계했습니다. **다만 최종 승인 권한은 사람 변리사에게 있습니다.**

---

3. 나비웹이 하는 일, 변리사가 하는 일

단계	담당	내용
작성·정리	나비 (관련 SP)	의뢰인과의 대화를 통한 출원·등록 가능성 검토, 특허 명세서·도면·청구항 작성, 상표권 출원 서류 작성과 제출 준비, 수수료 납부 절차
점검	나비 (관련 SP)	서류 사이의 모순, 필수 항목의 누락, 법령 근거를 점검하고, 문제가 있으면 사유를 알림
위변조 방지	Openhash	누가 언제 작성·승인했고 이후 바뀌지 않았다는 사실을 보장
판단·확정·승인·대리	**변리사**	출원·등록 가능성의 판단, 명세서·청구항·도면의 확정, 출원서·의견서·보정서의 승인, 대리, 상담, 그리고 모든 제출과 수수료 납부의 **최종 승인**

나비가 만든 모든 결과물은 변리사가 승인하기 전까지 **"초안·미확정"** 입니다. 연결되지 않은 데이터는 추정으로 채우지 않고 "미연동"으로 표시합니다.

현재 단계: 변리사 보조 AI 페이지는 초안 단계입니다. 출원·심사·심판의 기한과 서식, 변리사법의 표시·광고·유사 명칭·소송대리 조문은 확인하지 못했다고 페이지에 적혀 있습니다. 실제 업무와의 연동은 13장의 사전 조건을 마친 뒤 시작합니다.

---

4. 신뢰 구조와 그 한계

나비웹은 세 겹의 장치로 업무의 신뢰를 높이도록 설계되어 있습니다.

1. **자동 작성**: 사람이 입력하다 생기는 누락과 오류를 줄이도록, 관련 SP가 같은 절차로 처리합니다.
2. **점검 단계**: 관련 SP가 법령 근거, 필수 항목, 서류 사이의 정합성을 점검하고 문제가 있으면 사유를 알립니다.

3. **불변 기록**: Openhash가 사후 변조를 막아, 작성과 승인의 이력이 사실대로 남도록 합니다.

다만 다음 한계를 분명히 말씀드립니다.

- Openhash가 증명하는 것은 **무결성**입니다. 기록 내용이 사실인지까지 보장하지는 않습니다.
- SP의 점검은 입력된 정보와 설계된 기준에 한정됩니다. 입력되지 않은 사실관계는 알 수 없습니다.
- SP도 판단을 잘못할 수 있습니다. 잘못된 지적을 하거나 놓칠 수 있으며, 그래서 **최종 판단은 변리사의 몫**입니다. 지적한 항목에는 사유를 알리고, 이의를 제기할 절차를 둡니다.

---

5. 참여 사무소에 기대되는 것

아래는 설계상 기대하는 효과이며, **업무 시간 감소율이나 수익 수치는 운영 실측 전에는 말씀드리지 않겠습니다.**

- 명세서·청구항·도면과 상표 출원 서류의 초안 작성, 출원·등록 가능성 검토의 시작 자료, 제출·수수료 납부의 승인 절차 정리
- **AI 작성분과 변리사의 검토·수정·승인을 구분한 이력**: 어떤 검토를 거쳐 확정했는지 보여 주는 자료로 쓰이도록 설계했습니다.
- 기록의 무결성 증명: 분쟁이나 점검 때 참고할 수 있는 자료
- 법인의 주주로서 서비스 방향, 요금, 이용 기준을 함께 결정할 권리
- 이익이 생길 경우 보유 주식 수에 비례한 배당 (**보장되지 않으며 손실이 날 수도 있습니다**, 8장 참고)

---

6. 컨소시엄 구성과 역할

구성원	주요 업무	유의 사항
특허법인	출원·등록 가능성 검토, 명세서·도면·청구항 작성, 상표 출원 서류 작성	특허법인의 설립·구성원·업무 제한은 변리사법 제6조의3~제6조의7에 있으나 본문은 확인하지 못했습니다
개인 변리사 사무소(특허사무소)	출원·등록 가능성 검토, 명세서·도면·청구항 작성, 상표 출원 서류 작성	출원서·의견서·보정서의 승인은 변리사가 직접 합니다
변리사 합동사무소	2인 이상 변리사의 연합 사무소	합동사무소는 규약 등을 포함해 특허청장에게 신고해야 합니다(변리사법 제6조의2 제3항~제5항, 2023.7.4. 시행 보도 기준)

- 직역별 업무 범위는 **법령 그대로** 따릅니다. 컨소시엄은 범위를 넓히거나 조정하지 않으며, 협약서의 업무 경계도 법령 문구로 적습니다.
- **변리사법 제7조의2(변리사가 아닌 자 등과의 제휴 금지)의 내용을 확인하지 못했습니다.** 변리사가 변리사가 아닌 나비웹과 컨소시엄 법인에 출자하거나 수익을 나누는 구조가 이 조문에 저촉되는지는 이 제안의 **가장 큰 법적 쟁점**이며, 확인 전에는 출자를 확정하지 않습니다.
- 변리사법은 누구든지 수임 소개·알선의 대가로 금품 등을 주고받는 것을 금지하고 처벌합니다(제7조의3). 그래서 컨소시엄은 고객 연결이나 의뢰 소개의 대가를 일절 두지 않습니다.
- 허위·과장 광고가 금지되고 처벌됩니다(제8조의5). 등록 가능성 검토는 참고 의견이며, "등록 성공률"처럼 결과를 보장하는 표현을 쓰지 않습니다.
- 변리사가 아닌 자의 업(業)과 유사 명칭 사용이 금지됩니다(제21조·제22조). 컨소시엄 법인은 변리사 업무를 하지 않으며, 변리사로 오인될 명칭과 표시를 쓰지 않습니다.
- **제출과 수수료 납부의 실행**: 나비는 서류 작성뿐 아니라 제출 준비와 수수료 납부 절차까지 수행하도록 설계되지만, 모든 실행은 변리사의 최종 승인(전자서명·인증)이 있어야 합니다. 특허청 전자출원 시스템과의 연동 방식, 대리인 인증서의 사용, 수수

료 납부 방식(의뢰인 자금의 취급 포함)은 확인하지 못했고, 승인 후 자동 실행이 변리사 본인의 대리 행위로 평가되는지는 법률 검토가 필요합니다.

- **발명의 비밀 유지**: 발명 내용이 공개되면 신규성을 잃을 수 있으므로, 의뢰인과의 대화와 명세서 초안은 PDV에만 저장하고 서버나 해외 LLM에 보내지 않도록 설계합니다. 이 설계가 실제로 지켜지는지는 검증 결과를 공개합니다.

---

7. 컨소시엄 법인: 출자, 수입, 로열티

7.1 법인의 성격

- 컨소시엄 법인은 상법에 따른 **주식회사**로 설립합니다. 상호(가칭), 소재지, 자본금은 미확정입니다.
- 주주는 자신이 인수한 주식의 금액 한도에서만 책임을 집니다(유한책임).
- 사업 목적은 **소프트웨어·SaaS의 보급, 교육, 이용 지원**입니다. 법인은 변리사 업무를 하지 않으며, 해당 직역의 특허법인이나 사무소가 아닙니다. 변리사 업무는 계속해서 각 사무소가 의뢰인과 개별 계약해 자신의 책임으로 수행합니다.

7.2 출자와 주식 (미확정)

이 문서에서 **출자자**는 주식을 인수하는 사무소(설립 후에는 주주)를 뜻합니다.

- 참여 사무소가 주식을 인수해 출자하고, 보유 주식 수에 따라 의결권과 배당을 받습니다.
- 상법상 주식회사에는 최소 자본금 요건이 없습니다. 다만 **선지급, 서버 비용 분담, 운영비를 감당할 수 있는 금액**으로 자본금을 정해야 하며, 총액과 사무소별 인수 한도는 **미확정**입니다.
- **지배 방지**: 주식회사의 의결권은 1주 1표가 원칙이므로, 특정 사무소가 법인을 지배하지 못하게 하려면 ① 사무소별 주식 인수 한도, ② 정관상 주식 양도 제한(이사회 승인), ③ 중요 사항의 가중 결의 요건, ④ 주주 간 계약을 함께 쓰는 방안을 검토합니다.

구성원 수를 기준으로 의결하는 방식(구성원당 1표)은 상법의 원칙과 달라 구현 가능성을 법률 검토로 확인합니다.

- 주식 인수 자격은 변리사 자격을 확인받은 사무소이며, 자격 요건을 갖추면 누구나 참여할 수 있게 엽니다.
- 변리사 개인과 특허법인 등 법인·기관이 이 주식회사의 주식을 취득하는 것이 법령상 허용되는지, 어떤 신고나 제한이 따르는지는 확인 중입니다(13장).
- 배당은 상법상 배당가능이익의 범위 안에서 **보유 주식 수에 비례**해 이루어집니다.

7.3 법인의 수입 (미확정)

- **판매 대상**: 기존 변리사와 사무직원
- **수입원**: 이용자 요금(구독료 + 사용량 종량 요금), 교육·구축 용역
- **이용자 요금의 틀**: 변리사와 사무직원 각각 연 99,000원이 기본이고, 사용량에 따른 종량제 추가 요금이 붙습니다. **요금을 징수하는 주체와 정산 방식, 종량 단가는 미확정**이며 런칭 전에 협약서에 명시합니다.
- **이용 범위의 한계**: 이 서비스는 변리사와 사무직원이 쓰는 **업무 보조 도구**입니다. **의뢰인이 직접 이용해 변리사 업무를 받는 구조는 쓰지 않습니다.**

7.4 나비웹에 지급하는 이용료·로열티 (미확정)

- 법인은 나비웹의 AI 모델과 서비스를 쓰는 대가로 **AI 모델 이용료 또는 로열티**를 나비웹에 지급합니다.
- 산정 기준(사용량 연동 이용료인지, 매출 연동 로열티인지), 요율, 최저 보장액은 **미확정**이며, 협약서에 명시하기 전에 출자자에게 산출 근거를 모두 공개합니다.
- 소스코드가 GPL v3.0으로 공개되어 있으므로, 대가는 소스코드 자체가 아니라 **AI 모델 추론·호스팅·지원 서비스**에 부과하는 구조로 설계합니다. GPL v3.0은 부여된 권리의 행사에 사용료를 받는 것을 제한할 수 있으므로 이 설계는 법률 검토가 필요합니다. 모델의 바탕이 된 원 모델의 라이선스 조건도 확인합니다(13장).

7.5 1년치 추정 로열티 선지급

법인은 납입된 출자금(현금)으로 **1년치 추정 로열티를 나비웹에 선지급**합니다. 이 금액은 나비웹이 국산 LLM 서버를 구축하는 비용의 일부로 쓰입니다. 선지급액의 성격이 모호하면 출자자의 권리가 불분명해지므로 다음 원칙을 제안합니다. (모두 미확정이며 협약서에서 확정합니다.)

항목	제안
선지급액 산정	1차 연도 예상 사용량(또는 예상 매출) × 계약 요율. 산정 가정과 근거를 출자자에게 공개하고, 출자자 의결로 확정
회계 처리	납입된 출자금(현금)이 선급 비용(선급 로열티)이라는 자산으로 바뀌며, 등기된 자본금 자체는 변하지 않습니다. 실제 사용량·매출에 따라 비용으로 차감하고, 비용 처리 시점과 금액을 투명하게 보고
정산	실제 발생액이 선지급액보다 적으면 남은 금액의 이월 또는 반환, 많으면 추가 지급. 정산 방식은 협약서에 명시
사용처 공개	서버 구축에 쓰인 금액, 내역, 진행 상황을 출자자에게 정기적으로 공개하고, 출자자가 요청하면 독립적인 검토(감사)를 받습니다
서버 구축 지연·미이행	마일스톤(구축 단계와 시기)을 협약서에 명시하고, 미달하면 선지급액의 조정 또는 반환 조건을 둡니다
출자자의 권리	서버 구축 비용을 분담하는 대가로 출자자에게 돌아가는 권리(예: 이용료·로열티 요율의 우대, 우선 이용 등)를 협약서에 명시
이해관계 공개	나비 개발팀은 선지급을 받는 공급자이므로, 나비웹과 법인 간 계약은 **이해관계가 있는 거래**로 보고 개발팀의 이해관계를 공개하며, 출자자 의결 또는 독립 검토를 거칩니다

---

8. 투자 위험: 출자하기 전에 알아야 할 점

- **손실 가능성**: 출자금은 사업이 부진하면 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 이익을 약속하지 않으며, 수입과 이익에 대한 전망 수치는 이 문서에 넣지 않았습니다.
- **선지급 회수 위험**: 선지급액이 서버 구축에 쓰이는 만큼, 구축이 지연되거나 이루어지지 않을 경우의 반환과 정산 조건이 협약서로 보장되어야 합니다. 이 조건이 확정되기 전에는 출자를 요청하지 않습니다.
- **공급자 의존**: 법인의 서비스는 나비웹의 AI와 서비스에 의존합니다. 나비웹의 사정이 법인의 사업에 영향을 줄 수 있습니다.
- **이해관계 구조**: 나비 개발팀은 공급자이면서 간사입니다. 7.5절의 공개와 의결 절차로 이 구조를 관리하겠지만, 이해가 상충할 가능성이 있다는 점은 분명합니다.
- **법령 변경과 해석**: 직역법의 적용, 공정거래법상 공동사업 검토, 광고·소개 규정의 해석에 따라 법인 구조가 바뀔 수 있습니다.
- **직역 단체의 입장**: 대한변리사회와의 협의 결과에 따라 사업 방식이 달라질 수 있습니다.
- **사업 구조상의 한계**: 나비웹은 비영리 구조를 표방합니다. 선지급과 로열티 수령이 이 구조와 어떻게 정합되는지는 협약서에서 설명하고 확정합니다(13장).
- **환금성**: 비상장 주식이므로 팔기 어렵고, 양도는 정관에 따라 제한될 수 있습니다.
- **지분 희석**: 증자로 신주가 발행되면 지분율이 낮아질 수 있습니다. 주주 간 계약으로 보호 방안을 검토합니다.
- **주식 발행 방식**: 청약을 권유받는 사람의 수 등에 따라 자본시장법상 증권신고 의무가 생길 수 있습니다. 발행 방식과 규모를 법률 검토로 확인합니다(확인 필요).
- **시장 규모의 불확실성**: 전파 대상 규모는 근사치이며 직접 확인하지 못한 수치가 포함되어 있습니다(11장).
- **제출·납부 자동 실행의 위험**: 특허청 연동이 이루어지면 잘못된 서류의 제출과 수수료 납부는 되돌리기 어렵습니다. 변리사의 승인 단계와 승인 전 최종 점검 화면, 취소 가능한 구간을 설계해야 합니다.

9. 운영 원칙

9.1 의사결정

- **주주총회**가 정관, 증자, 이사 선임, 배당을 의결하고, **이사회**가 요율, 선지급, 서버 비용 분담 같은 주요 업무를 의결합니다. 나비웹과의 계약처럼 이해관계가 있는 사안은 주주총회의 승인을 받는 방안을 검토합니다.
- 나비 개발팀 소속자는 이사·감사가 되지 않는 방안을 검토합니다(이해충돌 방지).
- **운영위원회**(이사회 산하): 구성원 유형별로 각 1인 이상 참여해 서비스 운영 기준과 분쟁을 다룹니다.
- **품질·윤리위원회**: 승인 한도, 승인 기록, 홍보 규칙의 준수를 점검합니다.
- **직역 단체 협의**: 대한변리사회에 이 구상을 설명하고 협의하겠습니다. 협의 결과는 확정되는 대로 공개합니다.
- 나비 개발팀은 간사로서 의결권이 없으며, 나비웹과 법인의 계약에는 개발팀이 의결에 참여하지 않습니다.

9.2 공정한 경쟁

경쟁 관계의 사무소들이 함께 출자하는 만큼 다음을 원칙으로 합니다.

- **변리사 업무의 수임료와 가격은 각 사무소가 독립적으로 정합니다.** 법인과 컨소시엄은 사무소의 수임료 기준, 할인, 최저가를 정하지 않습니다. (법인이 정하는 것은 **소프트웨어 이용 요금**에 한정됩니다.)
- 의뢰인·지역·업종을 나누지 않습니다.
- 사무소 간 **의뢰인 정보와 수임료 정보를 교환하지 않습니다.** 각 사무소의 데이터는 서로 격리되어 있어 다른 사무소의 데이터를 볼 수 없고, 법인과 나비 개발팀도 열람하지 않도록 설계합니다.
- 배당은 **보유 주식 수에 비례**하며, 소개 실적이나 판매 실적과 연동하지 않습니다.
- **가입은 열려 있습니다.** 자격을 확인하고 협약에 동의하는 사무소라면 누구나 참여할 수 있습니다.

9.3 의뢰인 연결

- 기본은 **참여 사무소가 기존 의뢰인을 직접 초대**하는 방식입니다. 나비웹이나 법인이 의뢰인을 특정 사무소에 보내지 않습니다.
- 변리사법은 수임 소개·알선의 대가를 금지하므로(제7조의3, 누구든지 대상), 컨소시엄 법인과 나비웹은 의뢰인을 특정 사무소에 연결하거나 수임료를 나누지 않습니다.
- 신규 이용자가 전문가를 찾는 기능은 알선·광고 규정에 저촉되지 않는지 **법률 검토를 마친 뒤에** 엽니다. 열더라도 지역·직역·업종 필터와 중립적인 정렬만 쓰고, 유료 우선 노출과 성과 수수료는 두지 않습니다.
- 사무소 사이의 업무 의뢰는 자유롭지만, **의뢰나 소개의 대가로 수수료를 주고받지 않습니다.**

---

10. 참여 조건 (협약 핵심 조항, 미확정)

1. **자격 확인**: 변리사 면허·등록(자격)을 확인받고, 직무정지 등 결격 여부를 제출합니다.
2. **주식 인수와 주주 간 계약**: 인수 주식, 의결, 배당, 주식 양도·회수 조건은 정관과 주주간 계약에 따릅니다.
3. **승인 한도**: 변리사 1인이 실제로 검토·승인할 수 있는 업무량의 한도를 정하고, 한도에 이르면 신규 연동을 받지 않습니다. 한도의 수치는 이 직역의 업무 특성에 맞춰 초기 운영의 실측 후 확정합니다(미확정).
4. **승인 이력 기록**: AI 작성분과 변리사의 검토·수정·승인을 구분해 Openhash에 남깁니다. 실질적인 검토 없이 서명만 하는 일을 막고, 책임 소재를 분명히 하기 위함입니다. 이 원칙은 법인이 판매하는 서비스의 이용 약관에도 적용합니다.
5. **홍보 규칙**: 11장의 규칙을 지킵니다.
6. **제출·납부 승인**: 나비가 준비한 제출과 수수료 납부는 변리사가 최종 승인한 서류에 한해 실행합니다. 승인 이력은 Openhash에 남습니다.

7. **직역법 확인**: 변리사법상 이 법인의 주주 자격, 제휴 금지(제7조의2), 임원 겸직 제한을 법률 전문가와 대한변리사회에 확인합니다.
8. **독립 가격·고객**: 9.2절의 원칙을 지킵니다.
9. **책임보험**: 업무배상책임 보험·공제를 유지합니다(의무와 한도는 확인 필요).
10. **비밀·개인정보**: 이용자가 동의한 범위 안에서만 열람하고, 열람 이력을 남깁니다.
11. **직원 계정**: 구독은 개인 단위입니다. 사무직원도 각자 계정을 두며, 소속 변리사가 등록하고 감독합니다. 직원 계정은 서류 준비와 자료 정리만 할 수 있고, **승인·확정·서명·제출 권한은 없습니다.**

---

11. 서비스를 알리는 일

컨소시엄 법인이 서비스를 알리는 일은 법인의 사업입니다. 출자자인 참여 사무소가 동료 변리사에게 사용 경험을 나누는 것은 **선택이며, 의무도 참여 조건도 아닙니다.**

- **전파 대상 규모(참고)**: 개업 변리사 약 4,800명(등록 약 11,300명의 43.0%). 제공받은 통계 기준의 근사치이며 직접 확인하지 못했습니다. 연 신규 최소 약 200명. 이 수치는 근사치이며 참여 규모를 약속하는 것이 아닙니다.
- **주주라는 사실과 이해관계를 밝혀 주십시오.** 주주가 서비스를 권하는 것은 이해관계가 있는 소개이므로, 반드시 **컨소시엄 법인의 주주라는 사실**을 밝혀 주십시오.
- **소개의 대가는 없습니다.** 가입을 소개하는 대가로 금전, 수수료, 수당, 할인을 드리지 않으며, 소개 실적을 평가하지도 않습니다. 배당은 보유 주식 수에 비례할 뿐 소개·판매 실적과 무관합니다.
- 근거 없는 단정이나 수치를 쓰지 마십시오. "업무량 N% 감소" 같은 표현은 삼가 주시고, 법인이 공개하는 실측 결과로 말씀해 주십시오. 변리사법은 허위·과장 광고를 금지합니다(제8조의5, 2023.7.4. 시행). "압도적인 99% 특허 등록 성공율"과 같은 표현이 대표 사례로 소개되었습니다.
- **변리사 업무로 오인될 표시를 쓰지 마십시오.** 법인과 서비스는 변리사 업무를 수행하지 않습니다. "나비 인증 변리사"처럼 공식 자격이나 인증으로 오인될 표시도 쓰지 마시고, 표기는 **"나비웹 이용 사무소"** 로 통일해 주십시오.

- 협회 명부나 개인 연락처를 협회 동의 없이 쓰거나, 동의 없는 광고성 정보를 보내지 마십시오.
- 의뢰인에게 서비스 이용을 강요하거나, 다른 사무소나 직역을 비방하지 마십시오.

협회 차원의 소개(세미나, 보수교육, 지회 행사 등)는 **대한변리사회의 동의와 협력을 전제로** 추진하며, 협의하는 대로 알려 드리겠습니다.

---

12. 런칭 계획 (제안)

컨소시엄은 **전국 규모로 시작**합니다. 참여 사무소의 소재지에는 제한이 없습니다.

시기	내용
2026.10~12	사전 협의: 법률·회계 검토(주식 인수와 주주 간 계약, 선지급, GPL, 공정거래, 알선·광고, 증권 규제, 직역법), 직역 단체 협의, 전문가 면허 인증 연동 준비
주식 인수 협약	자본금 총액, 사무소별 인수 주식, 요율, 선지급액과 정산 조건, 서버 구축 마일스톤을 확정하고 출자자에게 공개한 뒤 주주 간 계약과 정관을 확정합니다
법인 설립	주식 인수와 출자금 납입, 설립 등기를 거쳐 주식회사를 설립하고, 협약에 따라 나비웹에 선지급합니다
런칭	13장의 사전 조건을 마친 뒤 서비스를 시작합니다. **런칭 시기는 사전 협의가 끝나는 대로 확정해 알려 드립니다(미확정).** 기존 거래처 초대 방식으로 운영합니다
런칭 후	실측 결과를 정기적으로 주주에게 공개하고, 서버 구축 진행과 선지급 정산을 보고합니다

전국 규모로 시작하는 만큼, **13장의 사전 조건을 마치기 전에는 실제 업무에 연동하지 않습니다.** 또한 승인 한도와 승인 이력 기록(10장)을 처음부터 적용해, 변리사가 실제로 검토할 수 있는 범위 안에서만 쓰이도록 합니다.

런칭 후 실측해 공개할 지표: 승인 이력 기록률, 승인 한도 준수, AI 초안을 변리사가 수정한 비율, 업무당 처리 시간, SP의 지적·오판 건수, 서버 구축 진행률, 선지급 정산 내역, 법인의 수입·비용, 참여 사무소 의견.

---

13. 현재 상태와 미확정 사항

미리 알려 드립니다. 아래가 정리되기 전에는 출자를 확정하거나 실제 업무에 연동하지 않습니다.

- **초안 단계**: 변리사 보조 AI 페이지는 초안 단계입니다. 출원·심사·심판의 기한과 서식, 변리사법의 표시·광고·유사 명칭·소송대리 조문은 확인하지 못했다고 페이지에 적혀 있습니다.
- **면허 인증 미연동**: 현재 전문가용 AI를 면허로 인증해 제한하는 장치가 서버에 없습니다. 런칭 전에 연동을 마칩니다.
- **출자·로열티 금액**: 자본금 총액, 사무소별 주식 인수액, 로열티 요율·이용료 체계, 1년치 추정 로열티 선지급액, 서버 구축 비용 중 분담 비율은 모두 **미확정**입니다.
- **법인 구조**: 주식회사로 설립합니다. 상호, 자본금, 주식 인수 한도, 의결·배당 방식, 주식 양도·회수 조건, 이사회 구성은 미확정입니다.
- **라이선스**: 나비웹의 소스는 GPL v3.0으로 공개되어 있어 로열티·이용료를 부과할 수 있는 범위를 법률 검토로 확인해야 하며, AI 모델의 바탕이 된 원 모델의 라이선스 조건도 확인해야 합니다.
- **주식 취득 제한**: 변리사 개인과 특허법인 등 법인·기관이 이 주식회사의 주식을 취득하는 것에 대한 법령상 제한과 신고는 확인하지 못했습니다.
- **주식 발행 방식**: 청약 권유 대상의 수에 따른 증권 규제 적용 여부는 법률 검토가 필요합니다.
- **비영리 구조와의 정합**: 선지급·로열티 수령이 나비웹의 비영리 구조와 맞는지는 확인이 필요합니다.
- **법령 확인**: 특허법·실용신안법·디자인보호법·상표법의 출원·심사·심판 기한과 서식, 변리사법의 표시·광고·유사 명칭·소송대리 조문, 심판·소송 서식은 확인하지 못

했습니다. 변리사법 제24조 제1항 제1호·제3항의 현행 문언과 2025.10.01. 이후 개정도 확인하지 못했습니다.

- **제휴 금지 조문**: 변리사법 제7조의2(변리사가 아닌 자 등과의 제휴 금지)의 내용을 확인하지 못했습니다. 이 조문에 대한 확인이 끝나기 전에는 출자를 확정하지 않습니다.
- **특허청 연동과 제출·납부 실행**: 특허청 전자출원 시스템과의 연동 방식, 대리인 인증서의 사용, 수수료 납부 방식과 의뢰인 자금의 취급, 승인 후 자동 실행이 변리사 본인의 대리 행위로 평가되는지는 확인하지 못했습니다. 연동은 이 확인이 끝난 뒤에 시작합니다.
- **협약 내용**: 공정거래법·광고 규정·알선 규정·직역법 검토 결과에 따라 협약서가 바뀔 수 있습니다.
- **책임 분담**: 업무상 판단과 서명의 책임은 변리사에게 있습니다. 소프트웨어 오류로 생긴 문제의 책임 분담은 협약서에서 정합니다(미확정).
- 이 도구는 AI이며 사람이 아닙니다. 법률·세무·회계·의료 자문이나 대리를 제공하지 않으며, 작성된 결과물은 변리사가 검토·확정해야 합니다.

---

14. 자주 묻는 질문

나비가 변리사의 일을 대신하나요? 아닙니다. 초안 작성과 점검을 돕는 도구이며, 출원·등록 가능성의 판단, 명세서·청구항·도면의 확정, 출원서·의견서·보정서의 승인, 대리, 상담, 그리고 모든 제출과 수수료 납부의 **최종 승인**은 변리사가 합니다. 직원 계정도 승인 권한이 없습니다.

출자금은 얼마인가요? 미확정입니다. 총액과 사무소별 출자는 7장의 산정 근거를 공개한 뒤 출자자가 의결로 확정합니다. 확정 전에는 출자를 요청하지 않습니다.

선지급한 로열티는 돌려받을 수 있나요? 선지급액은 사용량·매출에 따라 차감되고, 남는 금액의 이월·반환과 서버 구축 지연 시의 조정 조건은 협약서에 명시합니다(미확정). 확정되기 전에는 출자를 확정하지 않습니다.

출자하면 이익을 얻을 수 있나요? 이익은 보장되지 않으며 손실이 날 수도 있습니다. 이익이 생기면 보유 주식 수에 비례해 배당하는 것을 원칙으로 합니다.

손실이 나면 주주는 어디까지 책임지나요? 주주는 인수한 주식의 금액 한도에서만 책임을 집니다(유한책임). 다만 그 금액은 잃을 수 있습니다.

주식을 팔 수 있나요? 비상장 주식이라 팔기 어렵고, 양도는 정관에 따라 제한될 수 있습니다. 양도·회수 조건은 정관과 주주 간 계약에서 정합니다(미확정).

의뢰인 데이터는 어디에 저장되나요? 이용자 본인의 데이터 금고(PDV)에 저장되고 서버에는 저장되지 않습니다. 사무소는 이용자가 동의한 범위 안에서만 열람하며, 열람 이력이 남습니다. 다른 사무소의 데이터는 볼 수 없습니다.

우리 사무소의 의뢰인과 수임료가 다른 사무소에 공개되나요? 아닙니다. 사무소 간 의뢰인·수임료 정보는 교환하지 않으며, 데이터는 서로 격리됩니다.

동료를 소개하면 대가를 받나요? 받지 않습니다. 소개는 선택이며, 배당은 보유 주식 수에 비례할 뿐 소개 실적과 무관합니다.

중간에 그만둘 수 있나요? 주식 양도·회수 절차와 데이터 처리 방식은 정관과 주주 간 계약에서 정합니다(미확정).

---

15. 참여 절차와 문의

정식 문서(협약서, 정관, 주주 간 계약 등)는 **참여자가 확정된 뒤에 확정**합니다. 그 전까지는 이 제안서를 협의의 기초로 삼아 주십시오.

1. **설명 요청**: 이 제안서와 시연에 대한 설명을 요청해 주십시오.
2. **자격·소속 확인**: 면허·등록과 사무소 정보를 확인합니다.
3. **협약서 검토**: 출자·로열티·선지급·서버 구축 조건이 담긴 협약서가 확정되면, 충분히 검토하신 뒤 결정하실 수 있습니다. 필요하면 변호사·회계사의 자문을 받으시기를 권합니다.

4. **출자 협약 체결**: 협약 체결 후 법인 설립과 선지급이 진행됩니다.
5. **서비스 시작**: 사전 조건을 마친 뒤 기존 의뢰인 초대를 시작합니다.

문의: 나비 개발자 대표 도영민 · hondi.net

---

16. 관련 법령과 확인 수준

법령	이 제안과의 관계	확인 수준
변리사법 제2조 (2023.7.4. 시행본)	변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허·실용신안·디자인·상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 함	나비 페이지의 확인 기준. 조번호·시행일은 개정될 수 있어 최신본 확인 필요
변리사법 제5조	변리사 등록	나비 페이지의 확인 기준. 조번호·시행일은 개정될 수 있어 최신본 확인 필요
변리사법 제7조의2	변리사가 아닌 자 등과의 제휴 금지	조문 제목만 확인했고 내용은 확인하지 못함
변리사법 제7조의3·제24조 제1항 제1호	변리사 업무 수임에 관한 소개·알선의 대가로 누구든지 금품·향응 등을 주고받는 것 금지. 위반 시 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금	2023.7.4. 시행 개정법 보도 기준. 현행 문언 확인 필요
변리사법 제8조(소송대리인)·제8조의3(명의대여 등의 금지)	소송대리 범위와 명의대여 금지	나비 페이지의 확인 기준. 조번호·시행일은 개정될 수 있어 최신본 확인 필요
변리사법 제8조의5·제24조 제3항	허위·과장 광고 금지. 위반 시 업무정지 또는 등록취소, 1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금	2023.7.4. 시행 개정법 보도 기준. 현행 문언 확인 필요

법령	이 제안과의 관계	확인 수준
변리사법 제21조·제22조·제24조·제27조	변리사가 아닌 자의 변리사 업무 금지, 유사 명칭 사용 금지, 벌칙, 과태료	나비 페이지의 확인 기준. 조번호·시행일은 개정될 수 있어 최신본 확인 필요
법제처 법령해석 20-0223	변리사 자격이 없는 행정사는 특허 등에 관한 서류 작성·제출 대행을 할 수 없음(해석 당시 기준)	나비 페이지의 확인 기준. 조번호·시행일은 개정될 수 있어 최신본 확인 필요
상법 (주식회사)	설립, 주식 인수, 의결권, 배당, 이사회, 이사의 자기거래	일반 원칙 기준, 구체 조문 확인 필요
자본시장법	주식 발행 시 청약 권유와 증권신고	법률 검토 필요
GPL v3.0 (소프트웨어 라이선스)	소스 공개 소프트웨어에 대한 로열티·사용료 부과의 범위	법률 검토 필요

17. 면책 조항

1. **초안의 성격**: 본 문건은 협의를 위한 초안입니다. 계약의 청약이나 승낙, 주식 인수의 권유가 아니며, 이 문건만으로는 누구에게도 참여나 출자의 의무, 또는 나비 개발팀에 대한 어떤 권리도 생기지 않습니다. 권리와 의무는 정식 문서(협약서, 정관, 주주 간 계약 등)를 체결한 때에만 발생합니다.
2. **변경 가능성**: 본문의 구조, 일정, 금액, 요율, 요금, 기능, 참여 조건은 예고 없이 변경되거나 철회될 수 있습니다. 컨소시엄 참여자가 확정되지 않았거나 필요한 검토와 협의가 끝나지 않으면 이 제안은 진행되지 않을 수 있습니다.
3. **정보의 정확성**: 이 문건은 2026-10-18 기준으로, 공개된 법령·보도와 나비웹의 설계 자료를 바탕으로 작성했습니다. 확인하지 못한 사항은 본문에 표시했으나, 내용의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 법령은 개정될 수 있으므로 이용하시기 전에 최신 법령을 확인하십시오.
4. **설계 목표와 현재 기능**: 나비웹의 기능에 관한 설명은 설계 목표를 포함하며, 현재 구현된 기능과 다를 수 있습니다. 기능의 제공 시기와 범위는 변경될 수 있습니다.

5. **투자 판단**: 이 문건에는 수익·손실의 전망을 넣지 않았으며, 이익을 보장하지 않습니다. 출자할 경우 출자금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 출자 여부는 참여자 스스로 판단하시고, 결정 전에 변호사·세무사·공인회계사 등 독립적인 전문가의 자문을 받으시기 바랍니다.
6. **전문 자문이 아님**: 이 문건은 법률·세무·회계·의료·투자 자문이 아닙니다. 나비는 AI이며 사람 전문가를 대신하지 않습니다. 나비의 산출물은 변리사가 검토·승인하기 전까지 초안·미확정이며, 업무상 판단과 서명의 책임은 해당 업무를 수행·승인한 변리사에게 있습니다.
7. **단체 관련 언급**: 대한변리사회 등 단체의 언급은 협의 계획을 설명하기 위한 것이며, 해당 단체의 동의·승인·후원을 의미하지 않습니다.
8. **책임의 제한**: 나비 개발팀은 관련 법령이 허용하는 범위에서, 이 문건에 의존해 내린 결정으로 생긴 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 다만 법령상 제한할 수 없는 책임은 그러하지 않습니다.
9. **배포와 인용**: 이 문건은 협의 목적으로 제공됩니다. 정식 문서가 확정되기 전에는 외부 홍보 자료로 인용하거나 재배포하지 말아 주십시오.